

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3716/2538

นาย ประสงค์ คงกระพันซ์
นาย บุญสม ตันรัตนวงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 7, มาตรา 302

ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการบังคับคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีเดิม
ต้องขอให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาในคดีเดิมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา7(2),302วรรคแรกจะนำมาฟ้องเป็นคดีใหม่ไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ซื้อที่ดิน 3 แปลง จากจำเลย ต่อมาจำเลยฟ้องขับไล่โจทก์
และทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยจำเลยยอมให้โจทก์ผ่อนชำระราคาที่ดิน
เดือนละ 1,500 บาท นับแต่วันที่ 1 มกราคม2531 เป็นต้นไป โจทก์ผ่อนชำระถึง
เดือนธันวาคม 2531 จำเลยบอกให้โจทก์งดผ่อนชำระชั่วคราว เพราะจำเลยถูกเจ้าหนี้
ฟ้องและเจ้าหนี้ยึดทรัพย์สินของจำเลยรวมทั้งที่ดิน 3 แปลง ดังกล่าวด้วยโจทก์ก็
ปฏิบัติตาม และเคยสอบถามจำเลยหลายครั้งว่าจะให้ผ่อนชำระต่อเมื่อใด จำเลยบอก
ให้รอไปก่อน แต่แล้วจำเลยกลับขอให้ศาลบังคับคดีแก่โจทก์ โดยอ้างว่าโจทก์ไม่ยอม
ผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ขอให้บังคับจำเลยถอนคำขอบังคับ
คดีหมายเลขแดงที่ 979/2530 ของศาลชั้นต้น และยอมให้โจทก์ผ่อนชำระราคาที่ดิน

ตามข้อตกลงเดิมต่อไป หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามขอให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการ
แสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า โจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยโจทก์รับว่า
ค้างชำระค่าเช่าซื้อที่ดินจำเลย 386,168 บาทและจะผ่อนชำระเดือนละ 1,500 บาท
โดยจะชำระให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 80 เดือน แต่โจทก์ผ่อนชำระเพียง 6 เดือน เป็น
เงิน 9,000 บาท จำเลยไม่เคยบอกให้โจทก์งดผ่อนชำระชั่วคราว แต่จำเลยทวงถามให้
โจทก์ชำระหลายครั้ง โจทก์ขอผิดผ่อน จำเลยจึงขอให้ศาลชั้นต้นบังคับคดี ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้จำเลยถอนการบังคับคดีในคดีแพ่ง
หมายเลขแดงที่ 979/2530 ของศาลชั้นต้น หากไม่ถอนให้ถือเอาคำพิพากษานี้แทน
การแสดงเจตนาของจำเลย และให้ยอมให้โจทก์ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อที่ดินตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความในคดีดังกล่าวต่อไป ส่วนที่ขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาล
แทนการแสดงเจตนาของจำเลยหากจำเลยไม่ยอมรับชำระค่าเช่าซื้อนั้นเป็นคำขอที่ไม่
อาจบังคับได้จึงให้ยก

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า การกระทำของจำเลยตามที่โจทก์บรรยายมาใน
คำฟ้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อตกลงสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง
หมายเลขแดงที่ 979/2530 ของศาลชั้นต้นข้อโต้แย้งของโจทก์ในคดีนี้จึงเป็นข้อโต้
แย้งเกี่ยวกับการบังคับคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีดังกล่าว โจทก์

ขอที่จะต้องขอให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาในคดีเดิมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 7(2), 302 วรรคแรก โจทก์จึงมาฟ้องเป็นคดีใหม่ไม่ได้ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะมีได้ให้การต่อสู้ไว้และมีได้ยกขึ้นมาในฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)"

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

(บุญธรรม อยู่พุก-ณรงค์ ตันติเตมิต-ปรีชา บุรณะไทย)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ